



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

ORDINANZA SINDACALE

N. 14 DEL 13/04/2026

OGGETTO:	ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER L'AUTORIZZAZIONE TEMPORANIE ALLO STOCCAGGIO DEI RIFIUTI.
-----------------	---

IL SINDACO

PREMESSO:

- Che il Comune di Avella risulta beneficiario del finanziamento concesso dal MASE per il progetto “PNRR, misura 2, componente 1, investimento 1.1., finanziato dall’unione europea – Next generation EU. linea d’intervento a – “miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani”;
- Con Determina Dirigenziale N.245 del 10/07/2025 Reg. Gen. N.391 del 10/07/2025 venivano avviati i lavori all’interno dell’Isola Ecologica sita nel comune di Avella;
- Che nei lavori sopra indicati è prevista la realizzazione delle vasche di prima pioggia e l’impermeabilizzazione dell’intero piazzale con nuova pavimentazione;
- Che occorre spostare n.2 cassoni presenti all’interno dell’area, istituendo un deposito temporaneo al fine di garantire il corretto svolgimento dei lavori;
- Che pertanto le ordinarie modalità di gestione e smaltimento risultano temporaneamente insufficienti a garantire una tempestiva rimozione;

VISTI:

- gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l’art. 191 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che consente l’adozione di ordinanze contingibili e urgenti in materia di rifiuti;
- l’art. 183, comma 1, lett. bb) del D.Lgs. 152/2006 (definizione di deposito temporaneo);
- la Legge n. 241/1990;
- la normativa regionale della Campania ed in particolare:
 - la L.R. Campania n. 14/2016 (Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti);
 - la L.R. Campania n. 20/2013, art. 6 (censimento e gestione dei siti di stoccaggio temporaneo) ();
- la giurisprudenza amministrativa che ammette il ricorso a strumenti straordinari solo in presenza di comprovata urgenza, temporaneità e tutela della salute pubblica ();

CONSIDERATO CHE:

- ricorrono i presupposti di contingibilità e urgenza, consistenti nella necessità immediata di prevenire rischi igienico-sanitari e ambientali;
- è necessario individuare un’area idonea per il deposito temporaneo dei rifiuti sopra indicati, nelle more del loro conferimento presso impianti autorizzati;

- il provvedimento ha natura eccezionale, temporanea e derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria;

RITENUTO:

- di dover adottare ogni misura necessaria e urgente per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente;

ORDINA

1. **L'autorizzazione straordinaria**, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006, al deposito temporaneo di n.2 cassoni costituiti da **guaine bituminose (CER 17.03.02)** presso l'area sita in Avella alla via Calcare di Visciano;
2. **Che il deposito temporaneo:**
 - sia limitato esclusivamente ai rifiuti sopra indicati;
 - avvenga nel rispetto delle condizioni di sicurezza ambientale, evitando dispersioni, infiltrazioni e rischi di combustione;
 - sia su superficie impermeabilizzata/pavimentata, con idonei sistemi di contenimento;
 - l'area dovrà essere delimitata con recinzioni di cantiere a protezioni del sito;
3. **Che il soggetto gestore del servizio rifiuti o altro soggetto incaricato:**
 - garantisca la vigilanza continua del sito;
 - adotti tutte le misure necessarie per prevenire emissioni, incendi o contaminazioni;
 - provveda al conferimento dei rifiuti presso impianti autorizzati entro il termine di efficacia della presente ordinanza;
4. **Il divieto assoluto** di conferimento di rifiuti diversi da quelli autorizzati, nonché di rifiuti pericolosi;
5. **La durata della presente ordinanza**, fissata in **90 (novanta) giorni**, decorrenti dalla data di pubblicazione, salvo proroga motivata o revoca anticipata;

DISPONE

- la trasmissione del presente provvedimento a:
 - Prefettura di Avellino;
 - Regione Campania;
 - ARPA Campania;
 - ASL competente;
 - Comando polizia Municipale
 - Comando Carabinieri;
- la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;

AVVERTE

- che l'inosservanza della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 152/2006;

- che il presente provvedimento ha carattere eccezionale e temporaneo, adottato esclusivamente per fronteggiare una situazione di emergenza, come richiesto dalla normativa e dalla giurisprudenza.

Comune di Avella, li 13/04/2026

IL SINDACO
f.to dott. Vincenzo Biancardi

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 13/04/2026 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 425, e vi rimarrà fino al 28/04/2026;

Estremi identificativi dell'atto:

Ordinanza n. 14 del 13/04/2026;

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER L'AUTORIZZAZIONE TEMPORANIE ALLO STOCCAGGIO DEI RIFIUTI.

Avella (AV), 13/04/2026

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to Sig. Antonio SICONDOLFI